

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१

English title: Public Service Broadcasting Act, 2024

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । ०६ । २२ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. १० । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: तटस्थ, नृषिपक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी संवधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनका लागि प्रतस्पर्धी र जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतर्फी दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "सञ्चालक समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिमको समिति समझनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (घ) "परिषद्" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको परिषद् समझनु पर्छ । (ङ) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समझनु पर्छ । (च) "प्रसारण" भन्नाले इसारा, श्रव्य, श्रव्य-दृश्य, दृश्य तस्वर वा अक्षरको सहायताले सूचना, सन्देश तथा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका टेलिभिजन वा रेडियो मार्फत गरिने प्रसारण समझनु पर्छ । (छ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समझनु पर्छ । (ज) "सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना तथा कार्य सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना: (१) सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना गरिएको छ । (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र सो संस्थाले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत गठन भएको रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ । ४. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व नरिवाह गर्नेछ । ५. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरू: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्: - ।

(क) भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गर्ने, राष्ट्रिय हति र राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने, सङ्घीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने समाचार, सूचना, सन्देश र कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (ख) विभिन्न जात, जाति, लिंग, पेशा, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने तथा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (ग) सार्वजनिक सरोकार र नागरिका आवश्यकता अनुसारको वषियमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (घ) नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउन मुलुकको सबै भूभागमा प्रसारणको पहुँच पुर्‍याउने, । (ङ) प्रसारण क्षेत्रमा भएका विकास र नयाँ प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सूचना, सन्देश र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, । (च) सूचना सम्प्रेषणद्वारा मुलुकको राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने, । (छ) जनस्वास्थ्य, जनहति, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपत्कालीन अवस्था सम्बन्धी सूचना तथा पूर्वजानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने, । (ज) खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने तथा सचेतनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (झ) ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (ञ) मुलुकको समग्र विकासमा योगदान दिने खालका कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, । (ट) आफूले उत्पादन, निर्माण तथा प्रसारण गरेका कार्यक्रम डिजिटल, अनलाइन तथा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, । (ठ) कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत जस्ता वषियमा खोजमूलक तथ्यहरू प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, । (ड) सङ्घीय संसद, संसदीय समिति, प्रदेश सभा, प्रदेश सभा समिति तथा गाउँ सभाका गतिविधिको सम्बन्धमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, र । (ढ) सरकारको सार्वजनिक नीति, निर्णय तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा सूचना प्रसारण गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण

गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ६. परिषद्को गठन: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको लागि नीतित्ति नरिदेशन दनि एक परिषद्को गठन हुनेछ । (२) परिषद्मा देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहने छन्:- । (क) मन्त्री वा राज्यमन्त्री, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य ।

(ग) रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश र उल्लिखित क्षेत्रबाट वधिगत रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेको कम्तीमा तीनजना महिला सहित सातजना - सदस्य । (घ) दफा २१ बमोजमि गठन भएको श्रोता तथा दर्शक समूहबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ - सदस्य । (च) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (छ) अध्यक्ष - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुसलमि, पछिडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछिडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । (४) परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति र समयमा परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । त्यसरी बैठक बस्दा अघिल्लो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अर्को बैठक बस्नु पर्नेछ । (५) परिषद्को कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन नभएसम्मको लागि परिषद्मा तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय परिषद्को निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा परिषद्को अध्यक्षले निर्णायक मत दनिनेछ । (८) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषयवर्जित वा सरोकारवाला व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (९) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजमिका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (१०) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, । (ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आचारसंहिता बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट उत्पादन तथा प्रसारण हुने कार्यक्रममा राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने वा गराउने, र । (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सम्बन्धमा नीतित्ति मार्गदर्शन गर्ने तथा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक नरिदेशन दनि ।

परिच्छेद-४ । सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ८. सञ्चालक समिति: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोजमिको एक सञ्चालक समिति रहनेछ:- । (क) सफारसि समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) रेडियो वा टेलिभिजनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (२) अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालक समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । (४) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष नाम सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको एक सफारसि समिति रहनेछ:- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य - संयोजक । (ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) रेडियो वा टेलिभिजन सम्बन्धी क्षेत्रको कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (६) सफारसि समितिले अध्यक्षको पदमा खुल्ला प्रतिसिपर्धाका आधारमा नियुक्तिका लागि नाम सफारसि गर्न दफा ९ बमोजमिको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई आवेदन पेस गर्न कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि प्राप्त आवेदनमध्येबाट योग्य उम्मेदवारको अल्पसूची तयार गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणका लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमिका उम्मेदवारमध्येबाट सफारसि समितिले अन्तर्वार्ता, व्यावसायिक कार्ययोजना र सोको प्रस्तुतीकरणबाट सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने बढीमा तीनजना उम्मेदवारको नाम योग्यताक्रम अनुसारको सूची सहित नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्नेछ । (९) सफारसि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको एक महिनाभित्र योग्य उम्मेदवारको नाम सफारसि गर्नु पर्नेछ । (१०) मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सहसचिवले सफारसि समितिको सचिवको रूपमा काम

गर्नेछ । (११) सफारसि सम्बन्धी अन्य कार्यवधि सफारसि समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (१२) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवा, सत्त र सुवधि नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ९. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता: सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यमा नयुक्त हुन देहाय बमोजमिको योग्यता हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) पैंतसि वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ग) उच्च नैतिक चरतिर भएको, ।

(घ) अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त वशिष्टविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन वा सूचना प्रवधि वा प्रसारण सम्बन्धी इन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, । (ङ) दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, । (च) नयुक्त हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, र । (छ) नयुक्त हुँदाको बखत आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको । १०. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको अयोग्यता: देहायका व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यमा नयुक्त हुन अयोग्य मानिन्छ:- । (क) कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतपत्र वा नागरिकता लिएको, । (ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, सङ्गठित अपराध वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ग) दफा ९ बमोजमिको योग्यता नभएको, वा । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि अयोग्य भएको । ११. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पद रक्ति हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति भएको मानिन्छ:- । (क) अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले मन्त्रालय समक्ष लेखित राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको पदावधि पूरा भएमा, । (ग) दफा १४ बमोजमि पदबाट हटाइएमा, । (घ) दफा १० बमोजमि अयोग्य भएमा, । (ङ) नजिको उमेर साठी वर्ष पूरा भएमा, वा । (च) नजिको मृत्यु भएमा । १२. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद् समक्ष पेस गर्ने, । (ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड, सम्पादन गुणस्तर तथा कार्यक्रम निर्देशिका जारी गर्ने, । (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरविक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, । (ङ) सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, । (च) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट सम्पादन हुने कामको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने वा गराउने, । (छ) प्रसारणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, । (ज) समाचार तथा कार्यक्रमलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (झ) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्ने, । (ञ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, र । (ट) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रवाह गरेको सेवासँग सम्बन्धित जनगुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने ।

१३. सञ्चालक समितिको बैठक र नरिणय: (१) सञ्चालक समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (३) सञ्चालक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउनून प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (४) सञ्चालक समितिको नरिणय बहुमतबाट हुनेछ । कुनै विषयमा बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिन्छ । (५) बैठकको नरिणय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ । (६) सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समितिले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) दफा ८ को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका आधारमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्नेछ:- । (क) कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ख) खराब आचरण भएमा, । (ग) इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा, । (घ) कार्यसम्पादन समझौता बमोजमि काम नगरेमा, । (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै काम गरेमा, वा । (च) मानसिक वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि पदबाट हटाउनुपूर्व त्यस्तो अध्यक्ष तथा सदस्यलाई सफाई पेस गर्न मनासबि मौका दनु पर्नेछ । १५. सञ्चालक समितिको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने, । (ख) सञ्चालक समितिको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने वा गराउने, । (ग) परिषद्को बैठक व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) परिषद् तथा सञ्चालक समितिको बैठकका नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) मन्त्रालयको स्वीकृतिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, र । (च) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कार्य गर्ने । १६. सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद रक्ति रहेको अवस्थामा बैठक र नरिणय: (१) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद रक्ति रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (२) उपदफा (१)

बमोजमि मन्त्रालयले तोकेको सञ्चालक समितिको सदस्यले अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन र सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-५ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नयुक्तितथा सेवा, सर्त र सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था ।

१७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नयुक्तिः (१) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । (२) सञ्चालक समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको नकिटतम तल्लो पदमा कार्यरत रहेका र बढुवा हुनको लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदावधि निजि नयुक्त हुँदाको बखत कायम रहेको सेवा, सुवधि र सर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित अनिवार्य अवकाश हुने अधिकतम उमेरको हदभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा चार वर्षको हुनेछ । १८. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी अध्यक्ष समक्ष पेस गर्ने, । (ख) वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई अध्यक्ष समक्ष पेस गर्ने, । (ग) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कर्मचारीको कार्यको रेखदेख, समन्वय, नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (घ) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने, र । (ङ) सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । परचिछेद-६ । आर्थिक व्यवस्था । १९. सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषः (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । (ख) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, । (ग) वदेशी सरकार वा वदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, र । (घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । २०. लेखापरीक्षणः (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृत ढाँचा बमोजमि राखिनेछ । (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषको प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कोषको आय-व्ययको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परचिछेद-७ । विविध । २१. श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेः (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लनिका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछिडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछिडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको श्रोता तथा दर्शक समूह वा त्यस्तो समूहको सञ्चालनले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको प्रसारण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि त्यस्तो समूह वा सञ्चालनको प्रयोग गर्न पाउने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समूहको काम, कर्तव्य, अधिकार र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरबन्दी बमोजमिका कर्मचारी नयुक्ति गर्न सकिनेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा कुनै वरिष्ठ व्यक्ति वा समाचारवाचकलाई करार सेवा वा ज्यालादारीमा काममा लगाउन सकिनेछ । २३. आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा विभागीय कारबाही हुनेः (१) यस ऐन बमोजमि जारी भएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा कर्मचारीलाई नजिको सेवा सर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ । (२) अध्यक्ष वा सदस्यले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा नजिले दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको कर्तव्य पालना नगरेको मानी पदबाट हटाउन सकिनेछ । २४. प्रसारणमा फ्रिक्वेन्सीको सुनिश्चितताः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई दिनु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई मुलुकको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण सेवा वसित गर्न आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । २५. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः दफा ३ को उपदफा (३) बमोजमि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देहाय बमोजमि रूपान्तरण गरिनेछः- । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनर्संरचना गरिनेछ । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू खण्ड (क) बमोजमि कायम गरिएको मल्लिदो दरबन्दी (पद, तह र श्रेणी) मा समायोजन हुनेछन् । तर करारमा नयुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता अनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिनेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि मल्लिदो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई नजिको बाँकी अवधि गणना गरी

अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर सो अवधि अनिवार्य अवकाश हुने उमेर भन्दा बढी हुने गरी गणना गरिने छैन ।

(घ) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले मन्त्रालयको सहमति लिई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वेच्छाक अवकाश दिने प्रयोजनका लागि भाषपदण्ड तथा कार्यवधि बिनाई लागु गर्न सकिनेछ । (ङ) खण्ड (ख) बमोजमि समायोजन भएको कर्मचारीको सेवा सुविधा नजिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन । (च) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्व यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नाउँमा सन्नेछ । (छ) यो ऐन बमोजमि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन एक वर्षभित्र गरिनु पर्नेछ । त्यसरी समिति गठन नभएसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिले यथावत् रूपमा कार्य गर्नेछन् । २६. निर्देशन दिने सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई देहायको विषयमा निर्देशन दिने सक्नेछ:- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने विषयवस्तुलाई नषिपक्ष, वस्तुनषिठ, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने, । (ख) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई प्रतस्पर्धी र सेवामूलक बनाउने, । (ग) सार्वजनिक चासोको विषयमा सूचनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, र । (घ) विपद्को पूर्वजानकारी, विपद्को अवस्थाको यथार्थ र जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने । २७. वार्षिक प्रतविदन: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा देहाय बमोजमिका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले वर्षभरमा गरेका मुख्य-मुख्य गतिविधिको संक्षिप्त विवरण, । (ख) लेखापरीक्षण प्रतविदनमा उल्लिखित मुख्य विषय, र । (ग) श्रोता तथा दर्शक समूहको गठन तथा त्यस्तो समूहले दिएको राय, सल्लाह र सुझावको विवरण । २८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २९. नियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा नियम बनाउन सकिनेछ:- । (क) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था सम्बन्धी, । (ख) कोष सञ्चालन सम्बन्धी, र । (ग) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी । ३०. विनियमावली तथा कार्यवधि बिनाउने अधिकार: (१) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा देहायको विषयमा विनियमावली बनाई लागु गर्न सकिनेछ:- । (क) कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी, र । (ख) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी । (२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही श्रोता तथा दर्शक समूह गठन सम्बन्धी विषयमा कार्यवधि बिनाई लागु गर्न सक्नेछ ।